

QUYẾT ĐỊNH

**Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ
trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 28/TTr-STTTT ngày 21/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Đài PTTH Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VX₁.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**


Đoàn Văn Việt

QUY ĐỊNH

**Quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ
trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng**
(Ban hành kèm theo Quyết định số *29* /2020/QĐ-UBND
ngày *15* tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Các nội dung không quy định tại Quyết định này, thực hiện theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (sau đây viết tắt là Nghị định số 72/2013/NĐ-CP); Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin mạng (sau đây viết tắt là Nghị định số 27/2018/NĐ-CP) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các đại lý Internet và chủ điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh

Từ 08 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

CHƯƠNG II

**QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG
VÀ ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG**

Điều 4. Quyền, nghĩa vụ của chủ điểm truy nhập Internet công cộng

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và tuân thủ thời gian hoạt động theo quy định tại Điều 3 của quy định này.

Điều 5. Điều kiện về diện tích phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có tổng diện tích tối thiểu như sau: 50 m² tại các phường thuộc thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; 40 m² tại các xã thuộc thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và thị trấn thuộc các huyện; 30 m² tại địa bàn xã thuộc các huyện còn lại.

CHƯƠNG III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Điều 6. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ tại điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; đồng thời, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về hoạt động này.

2. Phối hợp với cơ quan liên quan, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính về cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

3. Công khai trên trang thông tin điện tử của Sở danh sách điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, danh sách các trò chơi đã được phê duyệt hoặc thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản để thông báo cho các chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

4. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định, quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Điều 7. Công an tỉnh

1. Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm liên quan đến hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bí mật nhà nước và các hoạt động tội phạm khác.

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

3. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Công an cấp huyện phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra về Internet; phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện để quản lý hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại địa phương.

Điều 8. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn quy định của pháp luật về Internet, trò chơi điện tử công cộng cho học sinh, sinh viên; định hướng học sinh, sinh viên sử dụng Internet vào các hoạt động có ích, thiết thực trong học tập, cuộc sống của bản thân và gia đình.

2. Thực hiện các biện pháp cảnh báo, giám sát học sinh, sinh viên để tránh tác động tiêu cực của nội dung thông tin, ứng dụng có hại trên Internet.

Điều 9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Có biện pháp cảnh báo, giám sát và bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên tránh tác động tiêu cực của nội dung thông tin, ứng dụng có hại trên Internet.

Điều 10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Thực hiện cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định tại các Khoản: 35, 36, 37, 38, 39, 40 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

2. Hướng dẫn thủ tục và thực hiện thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn theo quy định.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về khai thác, sử dụng dịch vụ tại điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

4. Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

5. Công khai danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thuộc địa bàn quản lý trên trang thông tin điện tử của địa phương.

6. Thông báo hoặc gửi bản sao quyết định về Sở Thông tin và Truyền thông (trong vòng 03 ngày) khi thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

Điều 11. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng

1. Tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh và sử dụng dịch vụ Internet, trò chơi điện tử công cộng.

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền để nhân dân, các cơ sở kinh doanh và người sử dụng hiểu rõ các nội dung tích cực, tiêu cực của dịch vụ Internet, trò chơi điện tử công cộng và thông tin trên mạng.

Điều 12. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet

1. Triển khai các hệ thống kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; hướng dẫn các đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đảm bảo chất lượng dịch vụ Internet theo hợp đồng do doanh nghiệp cung cấp.

2. Chủ động, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về quản lý Internet, trò chơi điện tử công cộng và các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các đại lý Internet, các chủ điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

3. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

4. Thường xuyên cập nhật, thông báo đến các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sử dụng dịch vụ Internet của doanh nghiệp danh sách trò chơi đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt hoặc thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp

Các giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng còn thời hạn theo quy định của pháp luật trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo thời hạn quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. *ngly*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đoàn Văn Việt